



Cour des comptes



Nouvelles prisons en partenariat public-privé

Suivi 2026 des recommandations



Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants
Bruxelles, mai 2026



Cour des comptes

Nouvelles prisons en partenariat public-privé

Suivi 2026 des recommandations



Rapport adopté le 27 mai 2026 par l'assemblée générale de la Cour des comptes

1	Contexte	5
2	Audit initial de 2023	6
3	Méthode de suivi	7
4	Mise en œuvre des recommandations	8
4.1	Ressources humaines et organisation	8
4.2	Évaluation préalable des PPP	11
4.3	Information budgétaire et rapportage au Parlement	16
4.4	Préparation des contrats	18
4.5	Passation des contrats	20
4.6	Suivi de la maintenance	21
5	Conclusions	27

Nouvelles prisons en partenariat public-privé : suivi 2026 des recommandations

La Cour des comptes a examiné la suite qui a été donnée aux recommandations formulées dans son audit de 2023 sur les nouvelles prisons en partenariat public-privé. Elle dresse un état des lieux de la mise en œuvre de ses recommandations au 31 janvier 2026.

Près de 3 ans après la publication de son audit initial, la Cour des comptes estime que, sur les 30 recommandations examinées, 9 ont été appliquées, 16 sont en cours de mise en œuvre et 5 n'ont pas été suivies.



1 Contexte

Le conseil des ministres du 18 avril 2008¹ a adopté un masterplan définissant un plan d'action pour une infrastructure carcérale plus humaine afin de répondre à la dégradation des conditions de détention due à la vétusté de certains établissements pénitentiaires et à leur surpopulation.

Le masterplan prévoyait :

- un programme de rénovation de prisons pour récupérer les capacités perdues ;
- la construction de cellules supplémentaires sur des sites existants ;
- la construction de nouveaux établissements pénitentiaires (prisons et centres de psychiatrie légale [CPL]) pour répondre au besoin de capacité supplémentaire, générer une capacité de réserve en vue de rénover les anciens établissements et remplacer des établissements trop vétustes.

Le masterplan a évolué au fil du temps. Le conseil des ministres en a en effet adopté trois versions successives. La première (2008) couvrait la période de 2008 à 2012. La deuxième (2010) s'étendait de 2012 à 2016. La troisième (2016) définissait une nouvelle politique à long terme pour développer l'infrastructure carcérale.

À la demande de la Chambre des représentants, la Cour des comptes a audité les partenariats public-privé (PPP) que la Régie des bâtiments (ci-après « la Régie ») et le SPF Justice ont conclus pour la construction de nouvelles prisons. Dans le cadre de ces partenariats, la conception (*Design*),

¹ Note au conseil des ministres du 18 avril 2008 relatif au masterplan pour les prisons.

la construction (*Build*), le financement (*Finance*) et l'entretien (*Maintain*) sont confiés à un partenaire privé. L'appellation «DBFM» fait donc référence aux activités transférées. Les contrats DBFM que la Régie et le SPF Justice gèrent concernent les prisons mises en service depuis 2013 dans le cadre des masterplans prisons 1, 2 et 3.

Depuis 2013, cinq prisons ont été construites en DBFM et sont actuellement en exploitation : Marche-en-Famenne, Beveren, Leuze-en-Hainaut, Haren et Termonde. Quatre nouveaux établissements sont en projet, à des stades différents : Anvers, Bourg-Léopold, Vresse-sur-Semois et Verviers.

L'exploitation de la prison d'Anvers devrait commencer en 2026. Pour la prison de Bourg-Léopold, des recours déposés contre le plan d'aménagement du territoire ont retardé l'attribution du contrat, initialement prévue en 2024. Elle devait être opérationnelle en 2029, tout comme celle de Vresse-sur-Semois. L'ouverture de la prison de Verviers est attendue pour 2031.

Le masterplan prison prévoit également la création de 3 CPL (Paifve, Wavre, Alost)². Ils n'ont cependant pas été examinés lors de l'audit initial.

2 Audit initial de 2023

Dans son rapport d'audit initial du 21 juin 2023 au Parlement fédéral³, la Cour des comptes examinait comment la Régie et le SPF Justice organisaient la gestion des contrats DBFM et les phases de ces projets. Comme la Cour avait déjà audité le suivi de l'exécution des contrats en 2018, elle concentrait son analyse de cette phase sur la mise en œuvre de ses recommandations de l'époque. Elle examinait également l'information budgétaire transmise au Parlement dans le cadre de son contrôle sur les activités du pouvoir exécutif.

La Cour des comptes constatait que la Régie et le SPF Justice ne disposaient pas des profils nécessaires en interne pour gérer les contrats DBFM. Malgré l'expérience acquise, la Régie restait dépendante des consultants, notamment dans les domaines juridiques et financiers. Ce manque de ressources freinait le transfert de connaissances et empêchait la mise en place d'un apprentissage structuré.

Lors du lancement des premiers projets en 2008, le choix du PPP n'avait pas fait l'objet d'une évaluation préalable. Les évaluations ultérieures ne permettaient pas de démontrer la plus-value du modèle. Comme les avantages qualitatifs n'étaient pas objectivés, toute comparaison était difficile. En outre, l'absence d'analyse de risques privait l'État d'une estimation de l'impact financier du transfert des risques. Les contrats plus récents avaient été améliorés grâce aux enseignements tirés, mais aucune évaluation *ex post* n'avait encore été réalisée pour vérifier leur efficacité.

Les procédures de passation avaient attiré de nombreuses offres, ce qui témoignait d'une concurrence suffisante. Pour la prison de Haren, les négociations avaient duré 5 ans, principalement à cause des procédures de permis et des recours. La Régie avait bien encadré les négociations,

² Les CPL seront réalisés sous la forme de DBFMO, où la phase de gestion opérationnelle (Operate) sera également confiée au prestataire.

³ Cour des comptes, *Nouvelles prisons en partenariat public-privé. Vers une meilleure maîtrise des contrats DBFM*, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juin 2023, 152 p., coursdescomptes.be.

mais n'avait pas systématisé la rédaction des procès-verbaux. Le consultant avait par ailleurs joué un rôle clé dans la défense des intérêts de l'État.

Concernant le suivi de la maintenance des prisons en DBFM, la Cour des comptes avait constaté que les faiblesses relevées en 2018 persistaient. Le manque d'implication des acteurs locaux avait nui à la définition des besoins. Les outils de suivi restaient trop complexes et hétérogènes. Le logiciel commun pour le suivi de la maintenance n'était toujours pas disponible et chaque prison utilisait les outils du partenaire privé.

La Cour des comptes relevait toutefois des progrès sur le terrain et une meilleure coopération avec les partenaires privés par rapport à 2018. Le dispositif de monitoring avait été renforcé : des réunions régulières étaient organisées pour suivre les service level agreements (SLA) et les incidents. Toutefois, le suivi se concentrait sur la maintenance curative. La maintenance préventive n'était, elle, pas suffisamment contrôlée, faute de personnel.

Concernant l'information budgétaire, le Parlement votait les crédits budgétaires nécessaires à l'imputation des redevances annuelles après que l'État se soit déjà engagé juridiquement en attribuant le marché. Les dépenses étaient alors inéluctables et incompressibles sur 25 ans. Aucun rapportage spécifique ne lui permettait d'évaluer les engagements financiers à long terme. Cela limitait sa capacité à anticiper les effets budgétaires, notamment le risque d'éviction d'autres dépenses. L'engagement juridique n'était en outre pas inscrit dans la comptabilité générale, alors qu'il devait figurer parmi les droits et engagements hors bilan. Au 31 décembre 2022, l'engagement total était estimé à 2,6 milliards d'euros.

Dans son audit initial, la Cour des comptes formulait 10 nouvelles recommandations et évaluait le suivi des recommandations de son audit de 2018. Ce rapport présente donc l'état d'avancement des recommandations de 2018 qui n'avaient pas encore été appliquées en 2023 et des recommandations formulées en 2023.

3 Méthode de suivi

La Cour des comptes réalise un suivi des recommandations de l'audit initial au 31 janvier 2026.

La Cour des comptes a contacté la Régie et le SPF Justice par courriel le 17 juillet 2025 pour dresser un état des lieux documenté de la mise en œuvre de ses recommandations. Une réunion a été organisée avec les audités le 4 septembre 2025.

Une première version de ce rapport de suivi a été adressée le 18 décembre 2025 à la Régie, au SPF Justice ainsi qu'aux ministres compétents en vue du débat contradictoire. La Régie et le SPF Justice ont répondu le 30 janvier 2026. La ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée de la gestion immobilière de l'État, a répondu le 1^{er} février 2026. La ministre de la Justice n'a pas répondu.

La Cour des comptes a analysé ces réponses et en a tenu compte pour rédiger ce rapport.

Ce rapport de suivi simplifié s'appuie sur les déclarations des audités et sur les documents transmis pour les étayer. La Cour des comptes n'a pas mené de travaux d'audit pour apprécier la qualité des documents reçus et les actions mises en place.

La Cour des comptes a évalué la mise en œuvre de chaque recommandation et lui a attribué un code couleur en fonction de son avancement.

	Mise en œuvre complète
	Mise en œuvre en cours
	Absence de mise en œuvre

Le destinataire est précisé à côté de chacune des recommandations.

4 Mise en œuvre des recommandations

La Cour des comptes articule son examen selon les six sous-points suivants, qui correspondent aux thématiques du rapport d'audit initial :

- les ressources humaines et l'organisation ;
- l'évaluation préalable des PPP ;
- l'information budgétaire ;
- la préparation des contrats ;
- la passation ;
- le suivi de la maintenance.

4.1 Ressources humaines et organisation

4.1.1 Partage des responsabilités et coordination

Recommandation 1 Créer une équipe transversale Régie des bâtiments/SPF Justice pour renforcer la gestion contractuelle DBFM dans ses différents aspects ; confier à cette cellule – composée d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences juridiques, techniques et financières – le suivi de la maintenance pour les missions centralisées (appui juridico-technique aux DBFM, contrôle de la redevance, définition d'une politique d'inspections et conduite d'inspections thématiques, etc.) ; la rendre en mesure de capitaliser la connaissance acquise pour servir les projets pénitentiaires futurs et alimenter l'expertise fédérale dans les projets qui impliquent une gestion du même type	Régie des bâtiments et SPF Justice	
Recommandation 2 Améliorer la coordination au sein des administrations concernées : (1) à la Régie, entre les services centraux et régionaux lors de la préparation et de la construction des projets DBFM ; (2) au SPF Justice, entre l'administration centrale (service Appui, Bâtiments et Sécurité - SABS) et les établissements DBFM concernant les problèmes de suivi de la maintenance (instruments de gestion, traitement des interprétations et dérogations, accès des prestataires à l'espace de la prison)	Régie des bâtiments et SPF Justice	

Tant la Régie que le SPF Justice ont choisi de constituer chacun leur propre équipe : le Groupe de projet prisons (GPP) à la Régie et la direction PPP à la Direction générale des établissements pénitentiaires.

Ces deux équipes occupent le même bâtiment et collaborent étroitement pour les contrats DBFM. L'utilisation des outils informatiques tels que Teams a permis de créer des équipes virtuelles mixtes pour améliorer la coordination et la coopération dans les nouveaux projets DBFM. Les directions locales de la Régie sont par ailleurs impliquées dès le début dans les nouveaux projets.

Selon la Régie, le GPP a mis en place une structure de classement sur le Sharepoint de la Régie pour pouvoir facilement partager les informations utiles sur les projets. Le GPP a présenté cette structure aux directions locales de la Régie ainsi qu'aux gestionnaires facilitaires⁴ afin qu'ils puissent l'utiliser.

La Régie et le SPF Justice organisent en outre des réunions bimensuelles plus formelles avec les cellules stratégiques des ministres compétents pour assurer le suivi de tous les projets.

Pour le suivi de la maintenance, le SPF Justice organise des réunions mensuelles et trimestrielles avec les consortiums. Outre la direction PPP, les directions de prisons et les gestionnaires facilitaires participent à ces réunions. Les experts techniques des directions locales de la Régie accompagnent au besoin les gestionnaires facilitaires.

Le SPF Justice a ainsi mis en place une plate-forme PPP qui prévoit des équipes mixtes de la Régie et du SPF Justice, un canal informatique de partage des informations et l'organisation de réunions périodiques entre les équipes. Elle facilite ainsi le partage des connaissances entre les directions de prison en DBFM, la direction PPP et la Régie. Les acteurs peuvent dès lors échanger leur expertise et aborder les problèmes de manière uniforme.

Selon la Régie et le SPF Justice, toutes ces réunions permettent également de relever de manière transversale les incohérences dans les cahiers des charges des prisons DBFM en cours d'exploitation. Le GPP et la direction PPP peuvent ainsi adapter les documents contractuels pour les projets futurs.

Par ailleurs, même si le cadre du personnel n'est pas encore complètement pourvu, les équipes de la Régie et du SPF Justice ont été renforcées depuis 2023 (voir la [recommandation 4](#)). Elles peuvent ainsi apporter un appui aux directions de prison pour le suivi de l'exploitation.

Recommandation 3

Clarifier la coordination entre administrations par la mise en place d'un *service level agreement* (SLA) cadrant les missions des entités, les rôles et responsabilités ainsi que les informations qui doivent faire l'objet d'un partage systématisé

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



La Régie et le SPF Justice n'ont pas défini de SLA, mais ont conclu un accord de collaboration pour les prisons en DBFM. Cet accord définit notamment le périmètre des projets, les modalités de coopération, le rôle de chaque partie et ses responsabilités dans le cadre de la procédure de passation et de l'exécution du marché, la mise à disposition, le contrôle et le financement.

Selon cet accord, la Régie est principalement responsable de l'architecture et de la construction : installations techniques (à l'exception des installations de sécurisation), durabilité, innovations techniques/énergétiques, entretien, etc. Elle reste le pouvoir adjudicateur des marchés.

⁴ L'intitulé exact de la fonction au sein de la Régie est « gestionnaire de contrat Facility DBFMO ». Pour la lisibilité, ce rapport utilise une dénomination simplifiée « gestionnaire facilitaire ».

Le SPF Justice est essentiellement chargé de l'élaboration du programme des besoins, de l'exploitation de la prison, du suivi des services facilitaires, de la sécurité, de l'aspect fonctionnalité/architecture, des volets de l'entretien qui le concernent, etc.

L'accord de collaboration prévoit en outre la mise en place d'un comité de concertation et d'équipes mixtes chargées de la construction et de l'exploitation. Il fixe également les modalités de leur fonctionnement.

Cet accord de collaboration a été signé par les ministres compétents de la Régie et du SPF Justice le 18 mars 2026. Le SPF Santé publique, le SPF Justice et la Régie élaboreront un protocole similaire pour les CPL (DBFMO) courant 2026.

4.1.2 Ressources humaines

Recommandation 4

Disposer de personnel formé aux spécificités de la gestion contractuelle et assurer le maintien d'une expertise juridique et technique suffisante au niveau de la Régie et du SPF Justice pour assurer un suivi efficace du contrat

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



En 2023, le GPP de la Régie ne comptait que 6,7 équivalents temps plein, principalement des architectes. Ces dernières années, un juriste francophone, deux chefs de projet et un collaborateur administratif (soutien au management) ont renforcé l'équipe. Un juriste néerlandophone et un expert financier doivent encore être recrutés.

La Régie souhaiterait demander de recruter un chef de projet DBFM lors de l'approbation de chaque nouveau projet par le conseil des ministres. Les chefs de projet doivent gérer les phases des contrats DBFM et soutenir les gestionnaires facilitaires ou les directions locales (dans les régions où un gestionnaire facilitaire n'a pas encore été engagé).

La Régie essaie en outre de recruter un gestionnaire facilitaire pour chaque région depuis 2023. Pour la Flandre, le poste a été pourvu en 2025. La gestionnaire pour la Wallonie est entrée en fonction le 15 janvier 2026. Une procédure de recrutement est prévue pour la Région bruxelloise. Les trois gestionnaires facilitaires seront affectés à la direction générale des services opérationnels, qui couvre les directions locales. Ils seront chargés de suivre l'exploitation des prisons ainsi que de créer et d'appliquer des procédures de contrôle et des documents types. Ils contribueront ainsi à l'uniformisation horizontale des projets.

En 2023, la direction PPP du SPF Justice était en phase de démarrage. Si son cadre de personnel prévoyait 7 agents, elle n'en comptait que 4. Au moment du suivi, elle en compte 6. Une procédure de recrutement d'un juriste est prévue en 2026.

4.1.3 Apprentissage et partage des connaissances

Recommandation 5 Développer les pratiques et mécanismes d'apprentissage nécessaires aux projets DBFM sur le plan opérationnel, organisationnel et stratégique pour élargir le partage des connaissances et transférer les pratiques innovantes entre établissements en gestion DBFM et avec les établissements en gestion propre	SPF Justice et Régie des bâtiments	 Justice
		 Régie

La mise en œuvre de cette recommandation à la Régie dépend en grande partie de l'entrée en fonction des gestionnaires facilitateurs. Lorsqu'ils auront été recrutés et formés, des réunions pourront être organisées pour renforcer le lien entre construction et exploitation et pour valoriser les retours d'expérience.

Selon la Régie, un agent du GPP, ancien responsable des projets de Haren et Termonde, a formé le gestionnaire facilitateur pour la Flandre dès début 2025. En parallèle, deux membres du GPP ont animé une journée de formation interne en octobre 2025, destinée aux personnes qui souhaitent mieux comprendre le fonctionnement des projets DBFM. Cette formation sera à nouveau organisée en avril 2026.

La Cour des comptes a consulté les comptes rendus des réunions trimestrielles de mars et juin 2025 de la plate-forme PPP. Ces réunions rassemblent les directions des prisons existantes et de celles dont l'ouverture est prévue prochainement, la direction PPP, les directions régionales, la direction budget et comptabilité ainsi que la Régie.

Les échanges portent notamment sur le budget, les demandes de modifications par le donneur d'ordre⁵, les difficultés que rencontrent les directions de prison dans leurs relations avec les prestataires, l'interprétation des SLA et le rappel des procédures. Pour la Cour des comptes, la mise en place de cette plate-forme et l'organisation régulière de réunions regroupant les représentants du SPF Justice et de la Régie sont des initiatives pertinentes.

4.2 Évaluation préalable des PPP

Recommandation 6 Élaborer un cadre légal fédéral pour encadrer le recours aux PPP, qui prévoit : • les obligations des autorités publiques pour la gestion des projets PPP (évaluation préalable, passation, exécution, suivi et évaluation) ; • les informations à communiquer aux décideurs pour préparer la décision politique ; • les informations à communiquer aux parties (Parlement, ministres, SPF Bosa) pour leur permettre d'évaluer l'impact de ces projets à long terme sur les finances publiques (risque d'éviction)	Législateur	
---	-------------	---

⁵ Il s'agit d'adaptations limitées que le SPF Justice ou la Régie demandent au prestataire externe après la conclusion du contrat (en raison d'ajustements dus à des changements de législation, de nouvelles technologies ou d'une demande supplémentaire de modification de l'infrastructure). Le demandeur prend en charge les coûts.

Le conseil des ministres du 22 mars 2024 avait chargé le ministre compétent pour la Régie de préparer et de transmettre à son successeur un projet de modification de la loi du 1^{er} avril 1971 portant création d'une Régie pour réglementer le recours aux PPP au niveau fédéral.

Au terme de ce suivi, la Cour des comptes constate qu'aucun cadre légal n'a été adopté en la matière. Selon la cellule stratégique de la nouvelle ministre chargée de la Régie, la création d'un cadre légal fédéral pour les PPP ne peut être envisagée indépendamment de la législation sur les marchés publics et ne doit pas se limiter à la Régie.

La Régie mènera une analyse juridique approfondie en concertation avec les acteurs fédéraux concernés pour examiner comment adapter la législation fédérale existante et assurer une approche unifiée en matière de PPP. La Cour des comptes relève toutefois que la mise en œuvre de la recommandation ne dépend pas d'une modification de la législation sur les marchés publics.

Un encadrement réglementaire spécifique aux PPP existe d'ailleurs déjà en Région flamande. Il vise avant tout à améliorer la qualité de l'information financière transmise au Parlement flamand sur les contrats PPP en préparation et en cours de réalisation, car les charges liées à ces contrats entraînent un effet d'éviction budgétaire à long terme.

La recommandation de la Cour des comptes porte sur des obligations de transparence et de reporting consolidé sur tous les projets PPP fédéraux en développement et en cours d'exécution. Son application permettra au Parlement fédéral d'exercer pleinement son rôle de contrôle des finances publiques fédérales.

Dans sa réponse au projet de rapport, la Régie indique avoir mis en place un groupe de travail pour réfléchir au contenu possible d'un cadre légal pour les PPP. Il se compose des responsables de la Régie ainsi que des représentants de la Défense, du SPF Bosa et de la Chancellerie du Premier ministre. Une première réunion s'est tenue le 6 février 2026.

En outre, des représentants de l'entité de soutien (*ondersteuningsentiteit*) du département des finances et du budget de l'autorité flamande participeront à la prochaine réunion. Cette entité de soutien, instituée par le décret du 22 mars 2019⁶, bénéficie d'une expérience qui pourrait être utile pour le niveau fédéral.

Recommandation 7

Réaliser une évaluation préalable *Value for money* (VFM) basée sur des données fiables et pertinentes avant toute décision de recourir aux PPP et actualiser cette évaluation après la consultation du marché et/ou la réception des offres afin de fonder la décision politique sur une information fiable justifiant le recours aux PPP; alimenter cette évaluation par les résultats d'une évaluation ex post des projets réalisés

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



La Régie et le SPF Justice avaient décidé d'acquérir les trois premières prisons du masterplan prison via un contrat DBFM (Beveren, Leuze-en-Hainaut et Marche-en-Famenne). La Cour des comptes a constaté qu'au moment de la décision, ils ne disposaient en effet plus des ressources humaines suffisantes pour assurer la gestion de ces projets selon une procédure d'acquisition classique.

⁶ Décret de l'Autorité flamande du 22 mars 2019 portant le cadre des grands projets et programmes.

Dans le cas d'une procédure d'acquisition classique, l'investissement réalisé est imputé en dépense au fur et à mesure de la réalisation des travaux, ce qui influence négativement le solde budgétaire et la dette directe de l'État fédéral. Pour la mise en œuvre des projets DBFM, l'imputation en dépenses des redevances payées est échelonnée sur toute la durée du contrat, ce qui a favorisé le recours à ce modèle par la Régie.

La Régie dispose désormais d'une expérience significative dans la mise en œuvre de projets DBFM. Comme ce mode d'acquisition est plus onéreux que le mode d'acquisition classique, elle doit pouvoir démontrer qu'il présente une valeur ajoutée au moyen d'une analyse de type « *Value for Money* » (VFM). La Régie a donc développé une méthode pour justifier le surcoût lié au financement DBFM pour les nouveaux bâtiments par rapport aux autres modes d'acquisition.

La Cour des comptes constate que la Régie a suivi les lignes principales du guide du *European PPP Expertise Centre* (Epec). La méthode compare en effet les flux financiers sur la durée d'utilisation du bâtiment entre les modes de financement DBM et DBFM. Ils concernent les coûts liés à la conception du projet, à la construction, au financement et à la maintenance. Cette comparaison débouche sur un calcul des valeurs actualisées nettes⁷. La méthode tient également compte de la valeur résiduelle du bien à l'échéance du contrat, de l'incidence fiscale ainsi que des coûts liés aux ressources humaines et à la préparation du contrat.

Mise en œuvre de la VFM

Comme le préconise l'Epec, la Régie a également intégré une analyse qualitative dans sa méthode pour chiffrer les avantages du DBFM par rapport aux autres options. La méthode met l'accent sur les coûts de maintenance et la valeur résiduelle du bâtiment, sans toutefois expliciter les hypothèses sous-jacentes au calcul réalisé⁸. La Cour des comptes ne peut donc pas vérifier la validité de cette analyse qualitative. De plus, les analyses qualitatives que la Régie a menées jusqu'à présent étaient assez générales.

En outre, selon l'Epec, l'articulation entre les analyses qualitatives et quantitatives doit justifier clairement les avantages prépondérants pour le choix du mode d'acquisition. Dans les analyses que la Régie a menées, cette articulation et cette justification étaient insuffisantes.

Choix d'une comparaison avec le DBM

En l'absence de données suffisantes concernant les bâtiments en gestion propre, la Régie utilise un modèle DBM comme point de comparaison avec le DBFM. Pour être valide, la méthode doit expliciter clairement les écarts dans les coûts de maintenance selon les modes d'acquisition.

Dans son évaluation, la Régie considère que la maintenance par le partenaire se limiterait à 9 ans en DBM, contre 25 ans en DBFM. Ensuite, la Régie devrait réaliser la maintenance elle-même ou conclure un nouveau contrat de maintenance (jusqu'à l'échéance des 25 ans pour permettre la comparaison avec l'option DBFM).

⁷ La valeur actualisée du projet est la somme des flux financiers qu'il génère, ajustés pour tenir compte de leur échelonnement dans le temps. Cette adaptation consiste à diminuer la valeur des flux financiers en leur appliquant un taux d'actualisation qui tient compte de la dépréciation de l'unité monétaire dans le temps.

⁸ Par exemple, l'estimation de la valeur des éléments du bâtiment dont la durée de vie est supérieure à la durée du contrat (fondations, toiture, etc.) est dépréciée faiblement dans la formule DBFM, mais fortement dans la formule en gestion propre. La valeur du toit de la prison de Vresse-sur-Semois après 25 ans est ainsi estimée à 1,0 million d'euros dans la formule en gestion propre et à 6,1 millions d'euros dans la formule DBFM, sans justification concrète de cette différence.

La méthode tient également compte de la valeur résiduelle du bâtiment à l'échéance du contrat. Dans le scénario DBFM, la Régie estime que le bâtiment est rétrocédé à une valeur proche de l'état neuf, car la maintenance a préservé cette valeur. Dans le scénario DBM, en revanche, la Régie considère que le bâtiment s'est déprécié, car la maintenance serait de moindre qualité. Comme négliger la maintenance n'est pas une bonne politique de gestion immobilière, la Cour des comptes estime que ces postulats pourraient défavoriser excessivement le scénario DBM.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où le contrat avec le partenaire prévoit la rétrocession du bâtiment après 25 ans, certains coûts d'entretien importants (toiture, par exemple) n'auront pas encore été supportés au terme du contrat. La durée de 25 ans pourrait donc avantager le DBFM par rapport à une rétrocession plus tardive, où le partenaire privé aurait dû les supporter.

Importance du choix du taux d'actualisation

La Régie illustre la mise en œuvre de sa méthode pour calculer la VFM par deux exemples : la prison de Vresse-sur-Semois et l'école européenne. Pour chacune des analyses quantitatives, elle a utilisé des taux d'actualisation⁹ distincts, à savoir le coût du capital du partenaire privé et le taux d'emprunt de l'État (obligation linéaire à 30 ans).

Pour l'école européenne, la Régie a appliqué des taux d'actualisation différents pour comparer de manière détaillée les valeurs actualisées nettes des flux financiers selon les scénarios DBFM et DBM.

Pour l'option DBFM, l'État supporte sur toute la période contractuelle les coûts de conception, de construction et de financement au travers des redevances de disponibilité¹⁰. Pour l'option DBM, en revanche, les coûts de conception et de construction sont supportés entièrement lors de la construction du bâtiment, puisque le partenaire privé n'est pas responsable du financement.

Tableau 1 – Valeur actuelle nette de l'école européenne en DBFM et en DBM (en milliers d'euros)

Taux d'actualisation	DBFM	DBM
5,60 %	174.040	193.636
4,41 %	212.937	215.406
3,32 %	254.548	239.888
3,00 %	274.273	248.164

Source : Régie

Cette analyse montre que le taux d'actualisation choisi est déterminant pour évaluer le surcoût financier qu'induit le financement privé. Pour l'école européenne, le taux de financement du partenaire privé s'élève à 5,6 %, contre 3,32 % pour le taux de l'obligation linéaire à 30 ans. La Régie indique que, selon son consultant, le mode d'acquisition DBFM se justifie par les risques que le prestataire privé assume. La Cour des comptes relève toutefois que le montant de la redevance de disponibilité tient déjà compte de ces risques.

⁹ Le taux d'actualisation permet de ramener les flux financiers futurs à une valeur actuelle.

¹⁰ Les redevances de disponibilité comprennent la redevance d'investissement (coûts de conception, de construction et de financement au taux qui correspond au coût du capital pour le partenaire), la redevance pour l'entretien et la redevance pour les services facilitaires (tels que la restauration, la gestion des déchets ou la blanchisserie).

La Cour des comptes estime que l'évaluation VFM des options DBFM et DBM doit plutôt utiliser le taux de l'obligation linéaire à 30 ans comme taux d'actualisation pour convertir les redevances de disponibilité en valeur actuelle. En effet, ce taux doit correspondre au coût de financement de l'État et non à celui du partenaire privé. Le surcoût financier du DBFM pour l'état s'élève alors à 14,7 millions d'euros¹¹.

Analyse des risques

La Cour des comptes constate que la valorisation des risques ne repose pas sur une analyse de sensibilité des variables. L'analyse des risques ne comporte pas l'examen quantitatif, préconisé par l'Epec, du coût et de la probabilité de ces risques pour une répartition optimale entre les parties. Cette absence de modélisation des risques peut orienter les résultats en faveur du scénario qui avait la préférence a priori. En effet, la comparaison ne repose pas sur une simulation réelle des facteurs déterminants. La Cour estime qu'il importe donc d'inclure des validations de ces analyses par un organe de contrôle externe, tel que l'Inspection des finances.

Pour les deux exemples précités, la méthode de la Régie, basée sur des paramètres qu'elle a déterminés (taux d'actualisation, valeur résiduelle du bâtiment, etc.), démontre que les dépenses estimées pour chacun des modes d'acquisition varient faiblement. Toutefois, la Régie estime qu'en DBFM, le contrôle des banques sur les activités du partenaire privé améliore la maîtrise des risques. La Régie conclut que la prise en compte de ce contrôle devrait dès lors favoriser ce mode d'acquisition.

Évolution de la VFM avec l'avancement du projet

Conformément aux bonnes pratiques de l'Epec, la méthode de la VFM implique d'actualiser le calcul au fur et à mesure de l'avancement du projet pour vérifier que les avantages du DBFM se réalisent effectivement. Cette évaluation permet en principe de fixer un prix plafond à ne pas dépasser lors de l'attribution du contrat au partenaire privé. Dans sa méthode, la Régie ne prévoit toutefois pas de mécanisme de suivi.

Conclusion de la Cour des comptes au sujet de la VFM

La Cour des comptes estime que la méthode élaborée par la Régie constitue une avancée positive. Elle s'appuie sur des principes valides issus des bonnes pratiques de l'Epec, notamment pour la structure, la modélisation financière, la prise en compte des risques et l'attention aux critères qualitatifs.

Toutefois, la Régie doit encore améliorer certains volets de la méthode et sa mise en œuvre concrète pour se conformer aux normes de l'Epec. Il s'agit notamment :

- du niveau de détail de l'analyse des risques, de la valorisation de ceux-ci et de leur répartition ;
- de la justification des hypothèses (choix du taux d'actualisation des flux financiers sur la base du coût de financement du secteur public, redevance de disponibilité, valeur résiduelle du bâtiment, etc.) ;
- de l'intégration et de la justification des critères qualitatifs permettant de compenser les coûts supplémentaires du DBFM ;
- de la formalisation d'un mécanisme de suivi de la VFM tout au long du projet.

¹¹ Soit la différence entre les valeurs actuelles nettes de 254,5 millions d'euros (DBFM) et 239,9 millions d'euros (DBM) (voir le [tableau 1](#)).

La Cour des comptes estime dès lors que la méthode de la Régie doit encore être affinée pour répondre aux normes de l'Epec et permettre ainsi une démonstration objective de la valeur ajoutée du PPP.

Dans sa réponse au projet de rapport, la Régie souligne avoir créé un groupe de travail début janvier 2026, composé d'agents chargés de la stratégie et du GPP. Il se réunira tous les mois pour répondre à la recommandation de la Cour des comptes.

4.3 Information budgétaire et rapportage au Parlement

4.3.1 Transparence budgétaire

Recommandation 8

Présenter dans l'exposé général du budget des dépenses un tableau synthétique commenté reprenant l'engagement juridique total ainsi que les montants déjà engagés et liquidés, les montants restants à engager et à liquider au cours de l'année budgétaire à venir et au cours des années suivantes pour les différents projets

Gouvernement



À partir des informations transmises par la Régie et le SPF Justice, le SPF Bosa a présenté dans l'exposé général du budget des dépenses de l'État fédéral de 2025¹² :

- l'engagement juridique afférent aux redevances d'investissement¹³ des prisons en DBFM ;
- les montants déjà liquidés ;
- les montants restants à liquider pour l'année budgétaire à venir et les années suivantes pour les redevances d'investissement.

La Cour des comptes constate toutefois que ce tableau ne reprend pas les montants de l'engagement juridique pour les prisons de Termonde et Anvers.

Dans l'exposé général du budget 2026¹⁴, le tableau mentionne un montant 17,1 millions d'euros pour la redevance annuelle de la prison Anvers, sans toutefois inclure une estimation du montant total des redevances d'investissement sur la durée d'exploitation (25 ans).

Pour la prison de Termonde, le tableau de 2026, tout comme celui de 2025, ne mentionne ni le coût d'investissement par année, ni ce coût sur 25 ans. Selon la Régie, ces montants ne peuvent pas être calculés. En effet, il avait été négocié avec le prestataire au moment de l'accord final que la redevance d'investissement ne serait pas fixe. Pour cette prison, la TVA s'applique sur la part de capital restante chaque trimestre (qui varie tous les trimestres) contrairement aux autres prisons en DBFM.

Pour la Cour des comptes, même si les montants encore à payer pour les prisons d'Anvers et de Termonde ne sont pas définitifs, l'exposé général du budget doit mentionner les montants incontestablement dus. Le Parlement aura ainsi une vue d'ensemble sur le montant total de l'engagement juridique pour les prisons en DBFM.

¹² Chambre, 5 avril 2025, [DOC 56 0852/001](#), *Exposé général du budget des recettes et des dépenses pour l'année budgétaire 2025*, p. 76, www.lachambre.be.

¹³ Les redevances d'investissement renvoient aux coûts liés à la conception, à la construction et au financement.

¹⁴ Chambre, 28 janvier 2025, [DOC 56 1278/001](#), *Exposé général du budget des recettes et des dépenses pour l'année budgétaire 2026*, p. 75, www.lachambre.be.

La Cour des comptes relève également que le tableau dans l'exposé général du budget ne reprend que les redevances d'investissement. Il n'inclut ni les redevances d'entretien ni celles relatives aux services facilitaires. La Cour estime que le tableau devrait également présenter le montant de ces redevances pour refléter le montant total de l'engagement juridique de l'État. Selon la Régie et le SPF Justice, ces redevances ne sont pas présentées, car des mécanismes différents de révision des prix s'appliquent pour chaque contrat DBFM.

Dans leur réponse au projet de rapport, la Régie et le SPF Justice indiquent avoir mis en place un groupe de travail début 2024, conformément à la décision du conseil des ministres du 13 octobre 2023 dans le cadre de l'élaboration du budget initial 2024. Il réunit la Régie et le SPF Justice (ainsi que les cellules stratégiques des ministres responsables du budget), l'Inspection des finances et le SPF Bosa.

Pour le rapportage des engagements juridiques liés aux DBFM, ce groupe a adopté une méthode qui s'appuie sur les *financial close* approuvées en conseil des ministres pour le calcul de toutes les redevances. En revanche, dans le cadre de l'estimation des crédits budgétaires, l'estimation des redevances (sauf la redevance d'investissement non indexée) se fonde sur la dernière facturation trimestrielle vérifiée et liquidée (multipliée par quatre et majorée de la TVA). S'ajoutent à cette dernière facturation : l'indexation basée sur les estimations du Bureau du plan et une marge de 3 % destinée à absorber d'éventuelles fluctuations supérieures à l'évolution des prix à la consommation. Cette marge est déterminée à partir des tendances observées ces dernières années.

La Régie et le SPF Justice ajoutent avoir tenu compte, pour la prison d'Anvers, du montant des redevances de disponibilité et des estimations pluriannuelles établies à prix constants 2026 dans les crédits du budget initial pour l'année 2026.

La note justificative parlementaire du SPF Justice pour le budget 2026 reprend une planification des crédits annuels nécessaires pour l'engagement et la liquidation des redevances contractuelles pour l'utilisation des prisons sur cinq ans (2024-2029)¹⁵. Cependant, la Cour des comptes relève que le tableau présenté dans l'exposé général du budget ne précise pas l'engagement juridique total de l'ensemble des redevances sur toute la durée du projet DBFM (25 ans).

4.3.2 Rapportage spécifique

Recommandation 9

Organiser un rapportage systématique et en temps opportun de tous les contrats DBFM au Parlement pour l'informer de leurs effets sur les finances publiques

Ministres, Régie
des bâtiments et
SPF Justice



L'exposé général du budget (voir la [recommandation 8](#)) informe le Parlement sur les contrats DBFM déjà conclus et sur l'impact budgétaire des redevances d'investissement sur la durée d'exploitation. La Cour des comptes constate toutefois que ce rapportage n'est réalisé qu'après l'engagement juridique. En effet, le Parlement vote les crédits budgétaires nécessaires à l'imputation des redevances annuelles après avoir attribué le marché. Les dépenses sont alors inéluctables et incompressibles.

¹⁵ Chambre, 28 janvier 2026, [DOC 56 1281/005](#), *Justification du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2026 du SPF Justice*, p. 55, www.lachambre.be.

En pratique, ce mécanisme prive le Parlement de son rôle d'autorisation préalable des dépenses. Pour la Cour des comptes, l'information au Parlement devrait également inclure les DBFM en phase de projet ou de conception, à l'instar de ce que prévoit le décret flamand du 22 mars 2019¹⁶ et des exemples français et néerlandais¹⁷.

Dans leur réponse au projet de rapport, la Régie et le SPF Justice soulignent que le groupe de travail créé pour élaborer un cadre légal fédéral pour les PPP examinera l'opportunité de ce rapportage (voir la [recommandation 6](#)).

4.3.3 Traitement comptable des DBFM

Recommandation 10

Enregistrer les engagements juridiques résultant des contrats DBFM dans les comptes de droits et engagements hors bilan pour assurer la fidélité des comptes

Administration
générale et/
ou Régie des
bâtiments



Cette recommandation n'est pas encore appliquée, mais la Régie annonce que son service financier se chargera de sa mise en œuvre.

4.4 Préparation des contrats

4.4.1 Analyse des risques

Recommandation 11

Réaliser une analyse de risques lors de la préparation des contrats

SPF Justice
et Régie des
bâtiments



La Cour des comptes constatait lors de l'audit initial que la Régie et son consultant n'avaient pas réalisé d'analyse des risques systématique pour préparer les contrats des prisons en DBFM. Elle prenait comme référence les recommandations de l'Epec, notamment le *Global Infrastructure Hub*¹⁸.

Une analyse de risques a toutefois été réalisée en janvier 2023 pour la construction et l'exploitation des CPL d'Alost, de Wavre et de Paifve. Elle visait à identifier les points sensibles qui nécessitent une décision claire de la part de la Régie en tant que pouvoir adjudicateur pour l'élaboration des documents du marché.

L'analyse a mis en évidence plusieurs points d'attention :

- la pertinence d'une étude de marché préalable ;
- la complexité du financement d'un DBFMO par les banques ;
- les modalités de passation des marchés (choix entre une procédure unique ou trois procédures distinctes) ;
- l'application de prix plafonds ;
- l'octroi d'indemnités aux soumissionnaires ;
- les défis liés au recrutement de personnel qualifié en psychiatrie.

¹⁶ Décret de l'Autorité flamande du 22 mars 2019 portant le cadre des grands projets et programmes.

¹⁷ Cour des comptes, *Nouvelles prisons en partenariat public-privé. Vers une meilleure maîtrise des contrats DBFM*, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juin 2023, p. 51, [courdescomptes.be](https://www.courdescomptes.be).

¹⁸ Global Infrastructure Hub, *Reference guide. Output Specifications for Quality Infrastructure Practical guidance with a focus on PPPs and other long-term contracts*, septembre 2019, 160 p., www.gihub.org.

Pour chaque point, des propositions de décision ont été formulées.

La Cour des comptes estime que la réalisation d'une analyse de risques est une initiative pertinente. Toutefois, pour être pleinement conforme aux recommandations de l'Epec, elle devrait être complétée par une matrice de risques formelle, une quantification des impacts financiers et une répartition explicite des risques entre les parties (public/privé). Ces adaptations permettraient de mieux anticiper les enjeux financiers et juridiques et de prévoir des clauses contractuelles permettant de maîtriser davantage ces risques.

La Régie indique qu'elle réalisera une analyse de risques pour tout nouveau projet de construction de prison en DBFM proposé au gouvernement.

4.4.2 Processus d'apprentissage

Recommandation 12

Évaluer a posteriori de manière formelle l'exécution des contrats pour :

- tirer les leçons du passé de manière structurée ;
- s'assurer que tous les problèmes sont identifiés ;
- prévoir des clauses pertinentes dans les futurs contrats

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



La Régie indique avoir entrepris plusieurs actions pour tirer les leçons des anciens contrats et améliorer les nouveaux. Ainsi, les directions locales sont désormais impliquées dès le lancement des projets. En outre, un modèle de cahier spécial des charges est disponible sur la plate-forme interne de la Régie. Tous les acteurs peuvent ainsi y consigner les problèmes rencontrés et tenir compte des solutions dans les futurs projets.

Au SPF Justice, la plate-forme PPP et les réunions organisées avec tous les acteurs permettent d'échanger des expériences et de relever les problèmes rencontrés pour les éviter dans les prochains contrats (voir la [recommandation 5](#)). La direction PPP travaille également à un document reprenant les leçons tirées pour améliorer les nouveaux projets.

En 2024, la direction PPP a ainsi sondé les directions de cinq prisons en DBFM sur leur satisfaction des missions des prestataires. Selon les résultats de ce sondage, une relation de confiance et une communication constructive se sont installées avec les prestataires au fil du temps. Si les directions de prison apprécient l'appui que leur fournit la direction PPP, elles demandent toutefois de clarifier certains SLA sujets à interprétation et de réaliser un suivi des obligations des prestataires concernant la maintenance.

Pour la Cour des comptes, les initiatives de la Régie et du SPF Justice sont positives. Une évaluation formelle des contrats en cours reste toutefois essentielle pour identifier de manière structurée les difficultés rencontrées dans les prisons en exploitation et les éviter dans le futur en adaptant les clauses dans les prochains contrats.

Dans leur réponse, la Régie et le SPF Justice soulignent qu'un groupe de travail composé de représentants de ces deux institutions sera créé pour formaliser l'évaluation. Il pourrait se réunir tous les 2 mois afin de discuter des problèmes relevés et des retours d'expérience. Son objectif pour 2026 sera d'élaborer un document commun pour centraliser toutes les informations. La Cour des comptes considère que cette initiative devrait permettre de recenser de manière structurelle les problèmes des prisons actuelles et d'améliorer les contrats et le suivi de l'exploitation des prisons futures.

4.5 Passation des contrats

4.5.1 Processus de sélection et attribution

Recommandation 13

Définir de manière plus générale et moins technique le programme des exigences pour laisser une marge d'innovation suffisante aux soumissionnaires

Régie des
bâtiments et SPF
Justice



La Régie n'appliquera pas cette recommandation. Selon elle, l'expérience des projets en cours et les retours reçus des entreprises démontrent que les programmes des exigences techniques ne limitent pas la marge d'innovation pour les soumissionnaires.

Selon la Régie, deux leviers assurent l'innovation dans les marchés DBFM. D'une part, un cahier de performances encourage la créativité, et, d'autre part, une pondération assortie d'un critère « qualité » valorise les solutions innovantes.

La Régie estime que le cahier des charges doit prévoir des exigences techniques minimales pour assurer un fonctionnement similaire de toutes les prisons selon les exigences du SPF Justice (exploitant des bâtiments). Elle fixe des exigences, notamment en matière de durabilité. Elle considère qu'elles garantissent des projets « exemplaires » sans pour autant limiter l'innovation architecturale.

Recommandation 14

Vérifier de manière plus approfondie l'existence de motifs d'exclusion pour les futurs projets

Régie des
bâtiments



La Régie indique avoir discuté de cette recommandation avec les consultants qui l'assistent dans le processus de passation. Elle en tiendra compte pour les prochains contrats.

Recommandation 15

Systématiser, au cours des réunions de négociation, la rédaction des procès-verbaux actant clairement les points d'accord et de désaccord entre les parties

Régie des
bâtiments



La Régie indique avoir tenu compte de cette recommandation pour les futurs projets. Le nouveau collaborateur administratif engagé au GPP sera notamment chargé de la rédaction des procès-verbaux lors des réunions avec les consortiums. Pour les négociations juridiques et financières, le consultant qui assiste la Régie a été prévenu qu'il doit documenter les réunions auxquelles il participe.

4.5.2 Objectifs de performance « SLA »

Recommandation 16

Procéder à un examen centralisé des problèmes d'interprétation liés à la formulation des objectifs de performance sur la base des expériences locales pour favoriser une lecture uniforme des dispositions problématiques ; formaliser le fruit de cet apprentissage pour qu'il serve à mieux formuler les objectifs de performance des projets futurs (par exemple, définir la notion de surcapacité, sa durée possible et son incidence)

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



Les actions mises en œuvre pour l'application de cette recommandation concernent aussi les [recommandations 5](#) et [12](#).

L'implication des directions locales dès le lancement des nouveaux projets permet d'améliorer les exigences du cahier spécial des charges et la définition des objectifs de performance fixés dans les SLA. Pour les contrats en cours, les réunions de la plate-forme PPP permettent d'échanger sur les expériences et les problèmes rencontrés. La participation de la direction PPP et du GPP permet d'assurer une lecture uniforme des dispositions problématiques et une réponse cohérente et transversale aux problèmes rencontrés.

La Cour des comptes a analysé les comptes rendus des réunions trimestrielles de la plate-forme PPP. Elle montre que les problèmes d'interprétation de certains SLA sont abordés. Par exemple, la réunion du 21 mars 2025 a notamment porté sur la facturation par les prestataires des coûts relatifs au vandalisme. La direction PPP a en effet réalisé une analyse comparative, qui a révélé des écarts dans les coûts relatifs au vandalisme facturés par les prestataires dans les différentes prisons. Des réunions ont donc été organisées avec chaque prison pour analyser en détail les raisons de ces différences.

4.6 Suivi de la maintenance

4.6.1 Instruments de gestion

Recommandation 18

Rationaliser les instruments de gestion pour éviter une multiplicité et une complexité inutiles, dans l'optique de faciliter le suivi par la Régie des bâtiments et le SPF Justice

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



Recommandation 19

Élaborer des lignes directrices harmonisées et définir des attentes claires quant au contenu des instruments pour en améliorer l'utilisation

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



Le SPF Justice et la Régie soulignent avoir revu et rationalisé le contenu des instruments de gestion pour la nouvelle prison de Vresse-sur-Semois sur la base des échanges avec les directions locales.

Comme tous les acteurs concernés participent aux réunions de la plate-forme PPP, elles permettent de donner des directives claires pour l'utilisation des instruments de gestion dans les prisons déjà en exploitation. La direction PPP propose également un guide pratique aux directions des prisons (voir la [recommandation 21](#)).

Recommandation 20

Rendre effective l'utilisation des instruments de gestion pour le suivi de la maintenance préventive et réactive, en les intégrant notamment dans les réunions régulières de suivi

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



Selon la Régie, cette recommandation est en cours de mise en œuvre. Elle dépend en grande partie des gestionnaires facilitaires, notamment chargés du suivi de l'exploitation. Le gestionnaire facilitaire pour la Flandre réalise actuellement des contrôles intensifs à la prison de Termonde. Il réfléchit également à des procédures qui pourront par la suite être généralisées dans toutes les autres prisons en DBFM.

Recommandation 21

Prévoir, à l'usage des acteurs de terrain du SPF Justice et de la Régie des bâtiments, un guide pratique pour décliner les obligations du prestataire afin d'améliorer la gestion quotidienne

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



Régie



Justice

Selon la Régie, une ligne du temps des 25 années qui précèdent la rétrocession à l'État est en cours d'élaboration. Les acteurs de terrain du SPF Justice et de la Régie pourraient s'en servir pour décliner les obligations de chaque partie et attirer leur attention sur les points importants du contrat.

La direction PPP a élaboré un guide pratique pour les directions de prison. Il explique les obligations que le contrat DBFM impose au prestataire et les instruments de gestion. Il précise également les tâches et responsabilités des directions dans le suivi de l'exploitation, notamment la maîtrise de la qualité et les contrôles prévus, le suivi des incidents et le contrôle de la facturation.

4.6.2 Gestion des modifications aux contrats

Recommandation 22

En ce qui concerne les modifications en cours de construction, établir, pour les projets futurs, une procédure efficace et adaptée à la nature des modifications proposées.
En ce qui concerne les modifications en cours d'exploitation, disposer des ressources nécessaires à une analyse critique des offres et, pour les postes le permettant, prévoir les dispositions contractuelles qui encadrent le coût des modifications; conserver une vision claire et exhaustive des coûts réels générés par les modifications pour en garder une maîtrise sur le long terme

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



Pour réaliser cette recommandation, une procédure encadrant les modifications du contrat pendant la construction a été établie. Elle est reprise dans l'accord de collaboration entre la Régie et le SPF Justice. La procédure définit également les responsabilités et les modalités de partage des coûts.

Le processus de validation des modifications en cours de construction entre la Régie et la Justice, notamment l'avis de l'Inspection des finances, doit encore être précisé. Dans sa réponse, la Régie souligne avoir rencontré l'Inspection des finances et le SPF Justice le 29 janvier 2026 à ce sujet.

Pour les modifications en cours d'exploitation, la direction PPP a élaboré une procédure en collaboration avec la Régie. Elle a été validée par l'Inspection des finances en juillet 2023. Elle décrit les tâches et les responsabilités des directions locales, de la direction PPP et du GPP ainsi que le processus de validation.

Les modifications en cours d'exploitation ont un impact budgétaire qui se décline en un coût d'investissement et un coût de maintenance. Il se traduit par une augmentation des redevances trimestrielles.

Les redevances trimestrielles se composent de trois parties :

- « investissement fixe », qui ne change pas pendant la durée du contrat et qui est supportée en grande partie par la Régie et, dans une moindre mesure, par le SPF Justice ;
- « entretien », à la charge de la Régie et du SPF, qui est indexée et adaptée en fonction des modifications demandées en cours d'exploitation (par exemple, un changement dans les normes de sécurité ou une évolution technologique du matériel installé dans la prison) ;
- « services facilitaires », entièrement à la charge du SPF Justice, qui varie en fonction de l'occupation effective et de l'indexation.

Afin d'adapter les budgets, le conseil des ministres du 3 mai 2024 a approuvé la procédure proposée par le SPF Justice et la Régie pour l'approbation des modifications en cours d'exploitation. En effet, les demandes de modification dont le coût de maintenance trimestriel est supérieur à 40.000 euros doivent ainsi désormais être soumises au conseil des ministres après un avis favorable de l'Inspection des finances.

4.6.3 Suivi des autocontrôles réalisés par le prestataire

Recommandation 23

Mettre à disposition du SPF Justice et de la Régie des bâtiments les éléments nécessaires au suivi de l'autocontrôle (protocoles, programmation et résultats), dans le respect des conditions prévues au contrat

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



Recommandation 24

Assurer un suivi régulier de la réalisation et des résultats des contrôles, notamment lors des réunions de suivi hebdomadaires et mensuelles, dans une logique de prévention des dysfonctionnements et des problèmes

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



La Cour des comptes constatait en 2023 que les faiblesses relevées dans le suivi des autocontrôles en 2018 étaient toujours d'actualité. Le SPF Justice et la Régie ne recevaient pas systématiquement les protocoles d'autocontrôle ni la programmation et les résultats de ces contrôles. Ils n'avaient donc pas d'assurance que tous les autocontrôles prévus étaient réalisés et que les non-conformités étaient enregistrées.

Le suivi des résultats des contrôles était avant tout réactif, puisqu'il s'appuyait sur les notifications, les plaintes et les problèmes plutôt que sur la maintenance préventive et les autocontrôles.

La Régie indique que la mise en œuvre complète de ces recommandations dépend du recrutement des gestionnaires facilitaires. Ils seront en effet chargés de suivre les résultats des autocontrôles

ainsi que toutes les autres obligations du prestataire prévues dans le contrat et dans les instruments de gestion.

Toutefois, la Régie déclare qu'une partie du suivi s'effectue déjà lors des réunions mensuelles et trimestrielles qu'elle tient avec le prestataire, la direction locale et la direction PPP. Le gestionnaire facilitaire pour la Flandre réalise en outre déjà un suivi pour les prisons de Termonde et de Beveren. Il initiera le suivi de la maintenance pour la prison d'Anvers dès son ouverture.

4.6.4 Système d'enregistrement des non-conformités

Recommandation 25

Auditer la qualité des enregistrements et du paramétrage des systèmes d'enregistrement pour garantir, sur une base structurelle et harmonisée, l'absence d'erreurs pouvant affecter le calcul de la redevance trimestrielle; réaliser, sur la base de cet audit, les ajustements opérationnels permettant d'accroître la fiabilité des enregistrements et de garantir le respect des dispositions contractuelles

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



Le contrat prévoit que le prestataire développe un système pour enregistrer et traiter les notifications telles que les plaintes, souhaits, demandes d'informations et avis de dysfonctionnement. Ces informations permettent de réduire le montant des redevances (sanctions financières) lorsque les anomalies enregistrées ne sont pas corrigées à temps.

Selon la Régie, le contrôle des systèmes d'enregistrement fait partie des missions des gestionnaires facilitaires. Le gestionnaire facilitaire pour la Flandre a déjà réalisé cet exercice à la prison de Termonde. Cette expérience servira de base pour auditer les autres établissements.

Recommandation 26

Sur la base des enseignements tirés des systèmes existants, favoriser la convergence des systèmes d'enregistrement en visant, à terme, à mettre en place un dispositif commun à tous les établissements DBFM

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



En 2023, la Cour des comptes constatait que la Régie disposait d'un système de gestion des bâtiments. Il n'était cependant pas utilisé pour les prisons en DBFM.

La Régie souhaitait disposer d'un logiciel permettant d'intégrer le suivi d'exploitation (*facility*) de tout son parc immobilier. Elle prévoyait de développer un système IWMS (*Integrated Workplace Management System*) commun à tous ses bâtiments pour en améliorer la gestion et, ainsi, faire converger aussi les systèmes d'enregistrement qu'utilisent les prisons en DBFM. Un projet pilote était prévu en 2022 pour les prisons du masterplan 3 et devait être déployé par la suite dans toutes les prisons DBFM.

La Cour des comptes constate en 2025 qu'un système n'a toujours pas été développé pour les établissements DBFM. La Régie affirme ne pas avoir reçu de budget pour lancer un nouveau marché pour un IWMS, malgré ses demandes. En 2024, elle avait donc prolongé pour 2 ans son contrat relatif au système actuel de gestion des bâtiments (jusqu'à mai 2026).

Mi-2026, la Régie devra demander une nouvelle prolongation de 3 ans. Ce marché comprendra une tranche fixe pour prolonger les services actuels et une tranche optionnelle qui permettrait, dans une seconde phase (après l'obtention des budgets nécessaires), de développer la partie concernant le suivi de la maintenance. Les objectifs liés au suivi des DBFM pourront, eux, être poursuivis lorsque le système de suivi de la maintenance des bâtiments en gestion classique aura été développé.

La Régie souhaite que le nouveau système comprenne des interfaces avec les systèmes d'enregistrement des prestataires chargés de la maintenance des prisons en DBFM. Ces interfaces permettront un suivi des coûts, des SLA et des enregistrements. Toutefois, vu les limitations budgétaires, la partie DBFM ne pourra pas être demandée dans l'immédiat. Un nouveau point pourrait être fait aux alentours de 2029.

4.6.5 Programme d'inspections

Recommandation 27

Mettre en place une politique et un programme d'inspections coordonnées pour les établissements DBFM, basés sur une analyse de risques des établissements, y compris des thématiques transversales ; confier cette mission à une cellule DBFM rassemblant le SPF Justice et la Régie des bâtiments, affectée à un niveau organisationnel supérieur à celui de la gestion opérationnelle

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



Le contrat DBFM prévoit que le SPF Justice et la Régie peuvent organiser des inspections. Leurs services peuvent en effet à tout moment contrôler ou faire contrôler le respect des obligations contractuelles par le prestataire, de manière annoncée ou non. Ces inspections visent à assurer que le prestataire remplit les obligations reprises dans les instruments de gestion (maintenance préventive) afin de maintenir le bâtiment et les installations dans leur état initial jusqu'à la rétrocession après 25 ans.

La Cour des comptes avait constaté en 2023 que la Régie n'avait pas encore mis en œuvre de politique et de programmes d'inspection coordonnés faute de personnel dans la cellule centrale DBFM et de recrutement de gestionnaires facilitateurs.

En 2025, la situation a peu évolué. En effet, le gestionnaire facilitaire pour la Flandre a mis en œuvre un plan d'inspection dans la prison de Termonde, qu'il applique maintenant à la prison de Beveren. L'objectif est de généraliser cette pratique à toutes les prisons en DBFM dès le recrutement et la formation des autres gestionnaires facilitateurs restants.

4.6.6 Calcul des redevances

Recommandation 30

Prévoir, dans les projets futurs, un mécanisme de révision des prix conforme à la législation applicable et identique pour tous les établissements afin de permettre un meilleur contrôle

Régie des
bâtiments et SPF
Justice



Cette recommandation n'a pas été appliquée. La Régie indique que, selon son consultant, un mécanisme de révision des prix unique pour toutes les prisons en DBFM limiterait les participations des consortiums.

L'imposition d'un mécanisme de révision des prix permettrait de comparer les offres sur la même base, mais les banques qui financent les projets préfèrent proposer leur propre formule de révision. En effet, si les soumissionnaires estiment que la formule de révision de prix imposée n'est pas adaptée à leur structure de coûts, ils pourraient être amenés à prévoir des marges de sécurité ou des provisions dans leurs offres.

La Régie compte toutefois rencontrer les banques pour examiner si la recommandation peut s'appliquer aux prochains contrats relatifs aux CPL.

Recommandation 31

De manière à garantir l'égalité de traitement et la cohérence du suivi de la maintenance à long terme, mieux encadrer les dérogations à l'application des réductions, notamment en formalisant, centralisant et diffusant les décisions prises

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



Recommandation 32

Motiver formellement et au fond les dérogations à l'application d'une réduction décidées localement pour assurer la transparence du processus

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



En 2023, la Cour des comptes constatait lors de ses visites sur le terrain que des problèmes d'interprétation subsistaient pour certains SLA, comme celui sur les réparations à la suite de vandalisme par les détenus.

Le SLA qui règle le délai des interventions critiques du prestataire n'était pas non plus interprété de manière uniforme sur le terrain. Cela conduisait, dans certains cas, à la non-application de la réduction de la redevance de 400 euros lorsque le délai de 10 minutes n'était pas respecté. Les directions de prisons soulignaient l'absence de directives claires des directions centrales pour régler ces problèmes de manière structurelle.

La direction PPP annonce avoir pris plusieurs initiatives pour appliquer la recommandation. Ainsi, la direction de prison doit désormais soumettre chaque décision importante ou ayant un impact financier à la direction PPP pour garantir un suivi et une application similaires dans toutes les prisons. Les documents d'application du contrat, comme ceux liés aux points de pénalité, sont partagés sur la plate-forme PPP entre les directions pour garantir une mise en œuvre uniforme.

Les réductions et pénalités sont discutées lors des réunions mensuelles avec les consortiums. La direction PPP demande également aux directions de prison de rédiger un rapport simple par courriel reprenant les accords conclus.

4.6.7 Évaluation des coûts et de la qualité des DBFM

Recommandation 33

Développer, pour les DBFM en cours, un instrument de gestion destiné à assurer le suivi du coût et de la qualité des établissements DBFM; un tel instrument doit reposer sur un tableau de bord global basé sur une actualisation régulière des données de gestion (approche par les coûts) et un système d'enregistrement commun aux établissements DBFM (approche par la qualité); cet outil doit permettre une information optimale en privilégiant une approche pluriannuelle et intégrée des projets

Régie des
bâtiments et
SPF Justice



Dans son audit de 2018, la Cour des comptes estimait que, pour tirer parti de la formule DBFM, l'État doit disposer d'instruments d'évaluation pour suivre le coût et la qualité des activités de maintenance. Ces instruments doivent lui permettre d'évaluer la gestion existante, notamment par une comparaison entre établissements, et d'améliorer les projets futurs. L'évaluation doit s'appuyer sur une approche qualitative des prestations de maintenance à partir des exigences de performance.

Lors de l'audit de 2023, la Régie annonçait son intention d'utiliser un logiciel IWMS pour suivre, de manière transversale, la maintenance de tous ses bâtiments y compris les prisons en DBFM. Ce logiciel devrait intégrer des tableaux de suivi de l'évolution des coûts. Il n'a cependant pas encore été développé en raison de restrictions budgétaires (voir la [recommandation 26](#)).

5 Conclusions

Au terme de son suivi de 30 recommandations en janvier 2026, la Cour des comptes estime que 9 ont été appliquées, 16 sont en cours de mise en œuvre et 5 n'ont pas encore été suivies.

La Cour des comptes constate que la Régie et le SPF Justice ont réalisé des progrès, notamment en matière de gestion des ressources humaines et de l'organisation. Ils ont renforcé les effectifs des services chargés des contrats DBFM et mis en place des outils pour améliorer la coordination et le partage d'informations.

Toutefois, la Régie peine toujours à recruter et à retenir les gestionnaires facilitateurs. Ils sont pourtant indispensables pour renforcer le lien entre les phases de construction et d'exploitation des prisons DBFM, valoriser les retours d'expérience et assurer le suivi des obligations de maintenance. Au moment du suivi, seul le gestionnaire facilitateur pour la Flandre était en fonction. La gestionnaire facilitateur pour la Wallonie est entrée en fonction début 2026. Une procédure de recrutement est prévue courant 2026 pour engager un gestionnaire facilitateur pour la Région bruxelloise.

La Cour des comptes constate qu'un cadre légal fédéral n'a toujours pas été adopté pour encadrer le recours aux PPP. Pour motiver le choix d'un PPP, la Régie a élaboré une méthode d'évaluation préalable VFM, basée sur les lignes principales du guide de l'Epec. La Cour relève cependant que cette méthode doit être affinée. Ainsi, la fixation des paramètres de l'évaluation pour le mode d'acquisition en DBFM et en DBM, tels que le taux d'actualisation et la valeur résiduelle du bâtiment, doit être mieux étayée. Ces facteurs sont en effet déterminants pour démontrer objectivement la valeur ajoutée du PPP.

La Cour des comptes observe un renforcement de la transparence budgétaire et du rapportage au Parlement. L'exposé général du budget comprend en effet certaines données liées aux engagements juridiques, aux montants déjà liquidés et aux soldes restants à liquider pour les redevances d'investissement des prisons en DBFM.

Toutefois, il ne permet pas de donner une vue de l'engagement juridique total pour les prisons en DBFM. En effet, le montant total des redevances d'investissement sur la durée d'exploitation (25 ans) pour les prisons de Termonde et d'Anvers fait défaut. L'exposé général ne tient pas compte des redevances pour l'entretien et les services facilitaires. Il devrait inclure les montants incontestablement dus pour toutes les redevances pour les prisons pour renforcer la clarté et l'exhaustivité des informations transmises au Parlement. Un rapportage systématique dès la phase de conception des projets permettrait en outre d'informer le Parlement sur le coût des projets prévus avant que l'État soit engagé juridiquement. Il pourrait ainsi exercer pleinement son rôle dans l'autorisation préalable des dépenses.

En ce qui concerne la comptabilité générale, les engagements juridiques résultant des contrats DBFM ne sont toujours pas inscrits dans les comptes de droits et engagements hors bilan.

Concernant la préparation des contrats, la Régie souligne avoir réalisé une analyse des risques pour les CPL en 2023 et en prévoir une pour les nouveaux projets de prison en DBFM. Si l'initiative est bonne, l'analyse devra toutefois intégrer une matrice formelle des risques, une quantification des impacts financiers et une répartition claire des risques pour répondre aux standards internationaux.

Le SPF Justice et la Régie prennent par ailleurs des initiatives de partage d'expérience et d'amélioration continue, ce qui est positif. Elles favorisent la coordination et l'évolution des pratiques contractuelles. Cependant, une évaluation formelle des anciens contrats demeure essentielle pour identifier les problèmes de manière structurée et adapter les contrats futurs. Le SPF Justice et la Régie annoncent la création d'un groupe de travail composé de représentants de ces deux institutions pour réaliser cette évaluation.

Pour la passation des contrats, la Régie estime que les exigences techniques actuelles n'entravent pas l'innovation. Elle s'engage à renforcer le contrôle des motifs d'exclusion et à systématiser la rédaction des procès-verbaux lors des négociations pour sécuriser les décisions et limiter les risques de contestation.

Sur le plan des objectifs de performance (SLA), des efforts sont réalisés pour harmoniser l'interprétation des clauses et capitaliser sur les retours d'expérience. Selon la Régie et le SPF Justice, l'implication des directions locales dès la conception des projets et les échanges au sein de la plate-forme PPP contribuent à une meilleure définition des SLA et à une réponse cohérente aux problèmes.

La Cour des comptes constate que le suivi de la maintenance des prisons en DBFM s'améliore, mais que le suivi des obligations des prestataires reste en cours de déploiement. Il dépend en effet fortement de l'action des gestionnaires facilitaires. Le seul gestionnaire en fonction a entamé des actions pour améliorer le suivi de la maintenance. Cependant, la généralisation de cette pratique à tous les établissements dépend du renforcement des équipes.

La Régie et le SPF Justice ont prévu des procédures spécifiques pour encadrer la gestion des modifications contractuelles pour les phases de construction et d'exploitation. Elles définissent les responsabilités, le partage des coûts et les processus d'approbation, notamment pour les modifications avec un impact budgétaire significatif. La procédure pour les modifications en cours de construction doit cependant encore être validée.

Si la Cour des comptes recommandait de favoriser la convergence des systèmes d'enregistrement des non-conformités, cela n'a pas encore été réalisé. Le logiciel IWMS était destiné à harmoniser la gestion des bâtiments et à intégrer les interfaces avec les systèmes des prestataires, mais il n'a pas encore été lancé en raison de crédits budgétaires insuffisants.

En outre, la Régie n'a pas instauré de mécanisme uniforme de révision des prix. Elle estime qu'une formule unique pourrait réduire la participation des consortiums aux marchés publics, mais en discutera avec les banques pour les futurs projets. Par ailleurs, des initiatives ont été prises pour encadrer les dérogations aux réductions de redevances et harmoniser leur application, notamment via la plate-forme PPP et la formalisation des décisions pour garantir la transparence et l'égalité de traitement.

Enfin, l'évaluation des coûts et de la qualité des DBFM reste un enjeu majeur. Un instrument de gestion pour en assurer le suivi n'a cependant pas encore été créé. La Régie s'y attellera dans le cadre du développement du logiciel IWMS.

Ce rapport est disponible uniquement en version électronique,
en français et en néerlandais, sur courdescomptes.be.



DÉPÔT LÉGAL

D/2026/1128/10

PHOTO DE COUVERTURE

Prison de Termonde © Régie des Bâtiments

ADRESSE

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

TÉL.

+32 2 551 81 11

courdescomptes.be